

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

1. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

2. RESPONSABLE: Gerente General: Dra. Lorena Llerena Cepeda.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Constitución e integración de capital.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato (CEMHTA) fue creada a través de Escritura Pública el día 23 de Enero de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del mismo año, con el N° 77, conjuntamente con la Resolución N° 8193 de la Superintendencia de Compañías.

El objeto principal de la Compañía es la explotación de la industria turística a través de la ejecución de actividades turísticas, tales como alojamientos hoteleros, servicio de alimentos y bebidas, catering, entre otros; también podrá arrendar bienes inmuebles y mobiliarios destinados a actividades y servicios turísticos, realizar actos relativos a bienes raíces y participar en procesos de licitación o de concursos públicos de oferta, sea de manera individual o conjuntamente con otras personas naturales o jurídicas.

El capital está integrado por: 69,39% Ministerio de Turismo, 22,72% GAD Municipalidad de Ambato, y 7.89% perteneciente a siete accionistas del Sector Privado.

El 29 de diciembre de 2010 se inscribió en el registro Mercantil la escritura de reforma integral de los Estatutos de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, en la que se aumenta el capital autorizado a \$ 5'435.600,00.

Se han realizado seis aumentos de capital, el último está inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de noviembre de 2011, quedando el capital suscrito a la fecha en 2'970.023,00.

El 15 de julio de 2016, en la Notaria Octava del Cantón Ambato, se firma una Escritura Aclaratoria entre el GAD Municipalidad de Ambato y la CEMHTA cuyo objeto fue la determinación de la superficie y linderos del bien inmueble de propiedad de la compañía.

3.2 Base Legal.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, se enmarca en el siguiente cuerpo normativo:

- Ley de Compañías y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario, Código Tributario y su Reglamento de Aplicación.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
- Código de Trabajo y disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; y,
- Resoluciones de Junta de Accionistas y Directorio.

Marco legal obligatorio observado y cumplido por los órganos sociales, administrativos y la Gerencia General de la Compañía Hotelera.

3.3. Estructura Administrativa.

De acuerdo a la Ley de Compañías y a la Reforma Integral Estatutaria de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato vigente, el Gobierno y Organismo Supremo de la Compañía es la Junta General de Accionistas, integrada por todos los accionistas.

La Administración de la compañía está a cargo del Directorio, el Presidente y el Gerente General, elegidos por la Junta General de Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2021, los señores directores en funciones desde el 29 de septiembre de 2021, son:

Accionistas	Director Principal	Director Suplente
Ministerio de Turismo	Señor o señora Delegado (a) Zonal 6 del Ministerio de Turismo en funciones.	Servidor Pública 7, especialista de Mercado en Inversiones de la Dirección Zonal 6, oficina técnica de Chimborazo o a quien haga sus funciones.
GAD Municipalidad de Ambato	Concejal: Sandra Caiza	Concejal: Ing. María de los Angeles Llerena
Accionistas Privados	Sr. Marcelo Naranjo	Sr. Bolívar Pacheco
	Sra. Mónica Paredes	Sra. Lorena Tamayo

El presidente de la Compañía es el Sr. alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, elegido con fecha 23 de mayo de 2019. De acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Reforma Integral Estatutaria, el presidente de la compañía, también es el presidente del Directorio. *"En caso que uno de los accionistas sea el Municipio de Ambato, la presidencia será ejercida por un representante de esta persona jurídica"*. Dura 2 años en funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

En la Gerencia General, Dra. Lorena Llerena Cepeda, elegida con fecha 30 de abril de 2009 y prorrogada en funciones de acuerdo a Resolución de Junta General de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2011. De acuerdo al artículo 28 de la Reforma Integral Estatutaria, el Gerente General será nombrado para un periodo de 2 años. Puede o no ser accionista de la compañía y podrá ser reelegido indefinidamente. Actuará hasta ser legalmente reemplazado.

La Compañía cuenta con una secretaria. Los servicios profesionales de contabilidad son externos.

3.4 Fuente de ingresos

En el año 2021, los ingresos netos obtenidos suman \$ 104.010,56 provenientes principalmente del arrendamiento del Hotel a la compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. (COMISERSA), de conformidad al contrato modificadorio de arriendo, aprobado en Junta de Accionistas el 10 de mayo de 2021.

En los grupos: "Otros Ingresos e Ingresos no operacionales", se encuentran: Intereses ganados en las inversiones y el reverso de provisión de cuentas incobrables. En detalle, los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
Arriendo Hotel (Comisersa)	\$ 165.088,68
Nota de Crédito	\$ -111.792,02
Arriendo Garage	\$ 312,50
Intereses ganados en inversiones	\$ 33.738,36
Otros Ingresos	\$ 16.663,04
Total Ingresos	\$ 104.010,56

Desde el inicio de la actividad del Hotel Ambato en el año 1983, la Junta de Accionistas escogió como modelo de gestión el "Arrendamiento". De acuerdo al último contrato modificatorio producto de un proceso de mediación cuya finalidad fue continuar con el arriendo del Hotel a COMISERSA el canon mensual de marzo a diciembre 2021 se estableció en \$10.844,07 más IVA.

4. OBJETIVO DEL INFORME:

4.1. Cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías.

5. CONTENIDO DEL INFORME:

- a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2021.
- b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.
- c) Información de hechos extraordinarios durante el año 2021.
- d) Situación Financiera de la Compañía.
- e) Propuesta sobre el destino de los resultados.
- f) Recomendaciones de la Gerencia General a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2022.

a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2021.

En el año 2021 se cumplió con la contratación de la señora Comisaria Revisor de la Compañía y Auditoría Externa con la aprobación de la Junta de Accionistas.

La junta de accionistas realizada el 22 de noviembre de 2021 autorizó a la Gerente General ejecutar el proyecto REMODELACIONES EN EL HOTEL AMBATO, proceso que fue subido al portal de compras públicas el 26 de noviembre de 2021 con el número COTO-CEMHTA-001-2021 y cuya ejecución inicio el 14 de enero de 2022.

b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.

En el año 2021, se ha convocado a cinco Juntas de Accionistas y cuatro Directorios, emitiendo resoluciones determinantes para el funcionamiento de la compañía y autorizando a la gerencia

general lo correspondiente en cada caso. Las Juntas de Accionistas y Directorios se han realizado en las siguientes fechas, en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía:

Juntas de Accionistas	Resumen de las Convocatorias
10 de mayo de 2021	1.- Conocimiento y resolución del Acta de Mediación en el proceso N. 0001-DCNM-2021-QUI. 2.- Conocimiento y resolución del contrato modificatorio de arrendamiento del Hotel Ambato.
29 de septiembre de 2021	1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2020. 2. Conocimiento y resolución sobre el informe Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2020; 3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2020; 4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2020; 5. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2020; 6. Conocimiento y resolución del presupuesto 2021. 7.- Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de sus honorarios, de acuerdo al Art Treinta y uno del Estatuto Social de la Compañía. 8.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2021 y determinación del estipendio. 9.- Designación de los miembros del Directorio.
16 de noviembre de 2021	1.- Conocer y resolver el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato". (no se efectúa por falta de quorum)
22 de noviembre de 2021	1.- Conocer y resolver el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato".
21 de diciembre de 2021	1.- Adjudicación del contratista que realizará el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato". 2.- Aprobación de los términos del contrato en el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato". 3.- Nombramiento del Fiscalizador y fijación de honorarios en el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato". 4.- Nombramiento del Administrador del contrato en el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato". 5.- Conocimiento y resolución de los bienes que se darán de baja.
Directorios	Resumen de las Convocatorias
18 de enero de 2021	1.- Conocimiento y resolución del llamamiento a la mediación N. 001-DCNM-2021-QUI.
01 de febrero de 2021	1.- Conocimiento y resolución de la propuesta realizada por COMISERSA en el proceso de mediación N001-DCNM-2021-QUI.
22 de febrero de 2021	1.- Conocimiento y resolución de la nueva propuesta realizada por COMISERSA en el proceso de mediación 001-DCNM-2021-QUI.
24 de marzo de 2021	1.- Conocimiento y resolución de la propuesta realizada por COMISERSA en el proceso de mediación N001-DCNM-2021-QUI

En resumen, la Junta de Accionistas en el año 2021, ratificó los acuerdos constantes en el acta de Mediación con Comisera, acuerdos aprobados por el Directorio. Aprobó y autorizó a la señora Gerente General la firma del contrato modificatorio con COMISERSA como consecuencia del acta de mediación.

Aprobó los Informes de: Comisario Revisor y Gerencia General, así como también los Estados Financieros del 2020 y el reparto de utilidades a los accionistas consistente en \$ 13.920,86. También autorizó a la Gerente General la contratación de Comisario Revisor y Auditoría Externa para el año 2021. Aprobó el presupuesto de inversiones en \$850.000 para las remodelaciones en el Hotel. Y designó a los señores miembros del Directorio.

Autorizó a la Gerente General que inicie y gestione el proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato", aprobó los pliegos del proceso en mención, designó la comisión técnica, y solicitó terna para Fiscalizador de la obra.

Ratificó la recomendación de la comisión técnica para la adjudicación del proceso "Remodelaciones en el Hotel Ambato a la Arq. Patricia Buenaño por un monto de \$665.329,99 más IVA para que se ejecute en 180 días. Designó a la señora Mónica Buitrón como administradora del contrato y al Ing. Pedro Sánchez como fiscalizador.

El Directorio con delegación y autorización de la Junta de Accionistas, autorizó a la Gerente General acudir a la audiencia y escuche las pretensiones de COMISERSA, pedir la suspensión de la misma hasta que el Directorio se reúna y resuelva lo pertinente; solicitar a la Gerente presente un informe económico pedido por el Ministerio de Turismo.

Autorizar a la Gerente General a fin de que plantee a COMISERSA fije un calendario de pagos o presente una propuesta de pagos de todos los valores adeudados hasta la presente fecha, o acogernos a la disposición del artículo 30 de la Ley de Inquilinato. Respecto a las multas no se acogió la propuesta de COMISERSA. En referencia al contrato modificatorio solicitado por COMISERSA no se autoriza por estar violando la normativa legal.

No se aceptó la propuesta del canon de arrendamiento propuesto por COMISERSA y dispuso que el Coordinador Jurídico del Ministerio de Turismo acompañe a la Gerente General para la próxima audiencia de mediación.

El Directorio realizado el 24 de marzo de 2021, resolvió aceptar la propuesta de COMISERSA de cancelar los rubros vencidos por el valor de \$93.015,68 en 33 meses, a partir de abril de 2021 hasta diciembre 2023. Aceptar un arrendamiento modificatorio a inicial de \$ 10.844,07 más IVA a partir de marzo de 2021. Autorizó a la Gerente General la firma del acta de mediación y el contrato modificatorio para dar cumplimiento a lo resuelto.

c) Información de hechos extraordinarios durante el año 2021.

1. Firma de Acta de Mediación y Contrato Modificatorio con COMISERSA.

El 16 de marzo de 2020 el presidente de la República, Lic Lenin Moreno, emite el Decreto N. 1017, en el que declara estado de excepción por calamidad pública por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), suspendiendo todas las actividades y la movilidad en el territorio nacional. Por tal motivo, el arrendatario dando cumplimiento a esta disposición cerró el Hotel Ambato desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.

En los meses posteriores, la autoridad competente, estableció aforo reducido en las actividades hoteleras, restaurantes y salones de eventos, así como también, suspensión de la actividad laboral presencial, lo cual dificultó el cumplimiento del objeto del contrato y con ello el pago de los cánones de arrendamiento por parte de COMISERSA. Estas restricciones duraron hasta marzo de 2021.

El Directorio reunido el 3 de agosto de 2020, luego de la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario, resolvió: *"a) Se comunique a la compañía COMISERSA que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, específicamente en su artículo 4, para que pueda acogerse a la suspensión temporal de desahucio por estar a la fecha inmersa en lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley de Inquilinato literal "a", cancele inmediatamente el 20% del valor adeudado desde el mes de marzo hasta agosto inclusive de 2020. Y que por el 80% restante del valor del canon de arrendamiento mensual que COMISERSA adeuda a "Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato" se otorgue a la arrendataria un plazo prudencial según lo solicite formalmente, a fin de que cancele sus obligaciones vencidas. b) El Ministerio de Turismo y/o el GAD Municipalidad de Ambato harán la consulta por escrito a la Procuraduría General del Estado para que se analice si es viable jurídicamente disminuir el actual canon de arrendamiento del Hotel Ambato. Sin embargo, de lo cual, mientras se realiza la consulta y se obtiene el pronunciamiento del Procurador General del Estado, no se suspende el pago del canon de arrendamiento mensual vigente según el contrato. c) Se curse una comunicación escrita respecto de la presente resolución a la compañía COMISERSA a fin de que dé contestación y se pronuncie respecto de las resoluciones que el Directorio ha adoptado. Sin perjuicio de que con o sin su contestación siguen vigentes y pendientes sus obligaciones de pago".*

COMISERSA, se acogió a la Ley Humanitaria y empezó a cancelar el 20% del canon de arrendamiento desde marzo hasta agosto 2020, quedando el 80% del canon de arrendamiento pendiente de pago por falta de propuesta del arrendatario.

La administración envía Oficio-051 de fecha 25 de noviembre del 2020, concediendo 10 días para el pago de los valores adeudados, caso contrario de aplicaría la cláusula de terminación del contrato vigente.

A este oficio, COMISERSA, luego de pedir una prórroga de 10 días adicionales, envía documento solicitando: **1.** Resolver las divergencias que se han suscitado durante la ejecución del contrato de arrendamiento mediante un proceso de mediación ante la Procuraduría General de estado. **2.** Suspender el cobro de los valores pendientes, es decir el 80% de marzo-agosto y la diferencia del canon de arrendamiento de los meses de septiembre y octubre hasta que se concluya el proceso de mediación. **3.** Se permita a nuestra representada continuar con el abono del 20% del canon desde el mes de noviembre de 2020 hasta concluir el proceso de mediación.

El Directorio reunido el 21 de diciembre de 2020, resuelve: *"1...Aplicar las multas por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento a la empresa arrendataria COMISERSA, a partir del día 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. 2. Autorizar a la Gerente General acuda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado y puede resolver las divergencias suscitadas durante la ejecución del contrato de arrendamiento; debiendo convocar a Directorio para conocer y resolver las peticiones de COMISERSA. 3.*

Rechazar la propuesta de COMISERSA de suspender el cobro de los valores pendientes, para ello se autorizó a la Gerente continuar con la gestión de cobro de los valores adeudados. 4. Recibir los abonos parciales que COMISERSA realice y que serán imputados acorde lo prescrito en la normativa legal vigente y aplicable a cada período mensual".

En los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se acudió a varias audiencias de mediación, con autorización del Directorio, hasta llegar a solucionar las divergencias suscitadas durante la ejecución del contrato de arrendamiento.

Con autorización del Directorio realizado el 24 de marzo de 2021 se firmó el Acta de Mediación y como consecuencia el Contrato Modificatorio de arrendamiento con COMISERSA, en consideración a los eventos de fuerza mayor producidos por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, en el cual, se acepta la disminución del canon de arrendamiento desde marzo 2020 hasta febrero 2021 de \$19.000 a \$9.792,00, quedando un valor a pagar de \$93.015,69 en 33 meses, esto es, hasta diciembre de 2023, fecha de terminación del contrato de arrendamiento con COMISERSA. Adicional se estableció el nuevo canon de arrendamiento en \$10.844,07 vigente desde marzo 2021.

La consecuencia financiera y contable de la rebaja del canon de arrendamiento a COMISERSA se visualiza en este período contable 2021, por cuanto, se emitieron notas de crédito por un valor de \$ 111.792,02, provocando la disminución de los ingresos y con ello pérdida contable del ejercicio económico 2021.

d) Situación Financiera de la Compañía

A continuación, se presenta la situación financiera de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2021.

C.E.M. HOTELERA Y TURÍSTICA AMBATO BALANCE DE SITUACIÓN FINAL Al 31 de Diciembre de 2021

RUBRO	VALOR	%	RUBRO	VALOR	%
ACTIVO			PASIVO		
Corriente	942.667,97	21,10	Corriente	991,98	0,02
No corriente	3.525.425,94	78,90	Diferidos	154.179,08	3,45
			PATRIMONIO		
			Capital Social	2.970.023,00	66,47
			Reservas	1.399.140,88	31,31
			Resultados	(56.241,03)	(1,26)
TOTAL ACTIVO	4.468.093,91	100,00	TOTAL PAS+PAT	4.468.093,91	100,00

Los activos de la empresa han disminuido en \$71.994,10 respecto del año 2020, por cuanto se ha cumplido con las obligaciones de pago de impuestos, jubilación patronal a la señora

secretaria y dividendos a los accionistas. En el Activo Corriente se encuentran \$847.271,05 correspondiente al dinero en inversiones. Las cuentas por cobrar al arrendatario son \$ 33.823,92; intereses por cobrar en inversiones \$ 7.785,32; Crédito Tributario por Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a la Renta \$ 53.787,68.

En el Activo No Corriente, el valor de \$3'423.208,29 corresponde a Propiedad, Planta y Equipo. Se incluye en este grupo, la cuenta contable Construcciones en curso por un valor de \$ 68.393,83 proveniente de pagos al Consultor que realizó el diagnóstico de la infraestructura del Hotel y propuesta de ampliación y remodelación; y, \$33.823,82 de cuentas por cobrar al arrendatario a largo plazo, producto del acta de mediación.

En el Pasivo Corriente el valor de \$ 991,98 corresponde a retenciones de Iva y Fuente a ser canceladas en enero de 2022.

El valor de \$154.179,08 de Impuestos Diferidos, corresponden a las diferencias temporarias imponibles, este impuesto se ha medido empleando las tasas fiscales vigentes en nuestra legislación ecuatoriana.

El capital pagado representa a 2'970.023 acciones de un valor nominal de \$1,00. Las Reservas Legal y Facultativa se incrementaron en \$ 78.628,95 por efectos de la aplicación de la Ley de Compañías.

En el año 2021, se obtuvo pérdida contable de \$56.241,03 por la rebaja del canon de arrendamiento.

En relación a la ejecución del presupuesto: Los ingresos obtenidos efectivamente en el ejercicio económico 2021, ascienden a \$104.010,56, que se resumen en

Arriendos a Comisera, y garaje posterior	\$ 53.609,16
Intereses ganados en pólizas de inversión y Cta. Cte.	\$ 33.738,36
Otros ingresos	\$ 16.663,04
Total de ingresos	\$ 104.010,56

El total de los egresos suman \$ 173.756,69, de los cuales \$ 94.717,72 corresponde a depreciaciones, representando el 54,51% del total de los egresos, sin representar disminución de liquidez de la empresa, por cuanto es solo contable este gasto.

e) Propuesta sobre el destino de los Resultados

En base al Art 183.3 de la Ley de Compañías reformado, sugiero que esta pérdida contable de \$ 56.241,03 sea absorbida por la cuenta contable Reserva Facultativa, en vista que en dicha cuenta se tiene un valor de \$ 449.651,31.

f) Recomendaciones a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2022.

- Aprobar lo actuado por la Gerencia General porque ha precautelado los intereses de la compañía y de los accionistas, respetando la normativa legal vigente.
- Aprobar el asiento contable de absorción de la pérdida contable de \$ 56.241,03 con la cuenta Reserva facultativa, con el objeto de dejar saneado el Patrimonio.

Para finalizar, agradezco a todos los señores accionistas y miembros del directorio, que han facilitado la administración de la compañía y por la confianza depositada en mi persona.

Igualmente, agradezco por su colaboración en esta administración a la señora Mónica Buitrón, secretaria de la compañía; Dra. Marisol Miranda, contadora; quienes han dado su aporte y profesionalismo en el cumplimiento de lo propuesto en el año 2021.

Con respecto y consideración.

Atentamente,



Dra. Lorena Llerena Cepeda
GERENTE GENERAL.

Marzo 18 de 2022.

I.II.